

한국가스공사 상임감사위원회

징계 요구

일련번호 제23-복무-01호

제 목 품위유지의무 위반

소관부서 ○○본부 ●●●●●●본부 ○○○○○부

조치부서 경영지원처

내 용

1. 사건 개요

0000.00.00. ◇◇◇◇본부 ◆◆◆에서 AAA(이하 “징계대상자”)와 소속 직원인 B(이하 “피해자”) 간에 몸싸움이 있었고 B가 징계대상자로부터 폭행을 당했다는 보고를 받은 ◇◇◇◇본부 ■■■■부 소속 직원이 직장내 괴롭힘 행위로 신고(0000.00.00.)하여 직장내 괴롭힘 조사위원회의 조사가 시행되었고, 조사위원회의 사실관계 확인 및 최종심의 결과(0000.00.00.) 해당 행위는 직장내 괴롭힘으로 인정되어, 징계대상자는 관련 법령 및 공사의 사규를 위반하였다.

<◇◇◇◇본부 직장내 괴롭힘 관련자 현황>

구 분	성 명	나이(만)	입 사 일	직 위	소 속(기간)
징계대상자	AAA	0000년생(00세)	0000.00.00.	△△	◇◇◇◇본부 ■■■■부 (`00.00.00.~ `00.00.00.)
피해자	B	0000년생(00세)	0000.00.00.	△△	◇◇◇◇본부 ■■■■부 (`00.00.00.~ 현재)

* 인사기록카드 재구성(사건발생 기준)

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

(1) 「근로기준법」 제76조의2(직장내 괴롭힘의 금지) ‘사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.’ 라고 규정하고 있다.

(2) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무) ‘공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있으며 동법은 제2조(정의) 제3호 나목에서 공직유관단체의 장 및 그 직원을 공직자로 보고 있다. 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체) 제1항 제2호에서는 공기업을 공직유관단체로 정하고 있다.

나. 관련 사규

(1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제2항 ‘상사는 직원의 인격과 인권을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있으며, 동 규정 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치) 제1항에서 ‘공사는 직장내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행한다.’ 라고 명시되어 있다.

(2) 공사 「직장내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지) ‘공사 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 명시

되어 있으며, 동 지침 제5조(금지되는 직장내 괴롭힘 행위)의 각 호(1호~9호)에서는 공사에서 금지되는 직장내 괴롭힘 행위에 대하여 열거하고 있다.

(3) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’고 규정하고 있다. 성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적인 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장 상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

(4) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지의무) ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다’고 규정하고 있다.

3. 위반행위

징계대상자는 ▲▲▲▲본부 □□□□부 등 부서를 거쳐 ◇◇◇◇본부 ■■
■■부로 전보되어 근무하던 중 본 건과 관련하여 0000.00.00.부로 ●●●●●●
본부 ○○○○부로 전보 조치된 자로서,

0000.00.00. 00:00경 ◇◇◇◇본부 ◆◆◆에서 근무하던 중 피해자가 징계대상자에게 보고를 하지 않고 화장실에 가기 위해 자리를 이석한 것 때문에 이야기하던 중 피해자가 짜증스러운 표현으로 대답하였다는 이유로 피해자가 있는 곳으로 다가가 의자에 앉아있는 피해자의 얼굴을 약 0대 때려 바닥으로 넘어지게 하였고 넘어진 피해자의 배를 발로 0차례 찬 후, 계속해서 피해자와 이야기하겠다고 피해자의 멍살을 잡아끌어 폭행하여 약 2주간의 치료를 요하는 ‘열린 두개내

상처가 없는 뇌진탕'의 상해를 가하였다.

4. 관련자 의견 및 판단

가. 징계대상자의 진술

징계대상자는 0000.00.00. 00:00경 피해자가 ◆◆◆에서 임의로 자리를 비워서 나갈 때도 어디 가냐고 물어봤지만 피해자가 정확히 대답하지 않았고, 돌아올 때도 어디 갔다 왔냐고 물어보며 앞으로 이석 시 본인에게 고지해달라고 요청하였는데 피해자가 말을 듣지 않는 것 같아서 재차 요청했더니 피해자가 욕설을 하여 앉아있던 피해자에게 달려가 뒷덜미를 잡았고 피해자도 본인의 멱살을 잡고 일어나며 몸싸움이 벌어졌고 그 과정에서 서로 손을 바꿔가며 멱살을 잡으면서 손이 얼굴 등에 닿았고 멱살을 잡고 같이 빙빙 돌다가 피해자는 뒤로 넘어지고 본인은 피해자 옆으로 넘어져 일어나는 과정에서 종아리 부분이 피해자의 복부를 누르게 되었고, 일어난 후 피해자의 멱살을 잡고 밀다보니 출입구 벽까지 밀치게 되었다고 진술하였다.

본건과 관련하여 징계대상자는 피해자로부터 상해로 고소되어 벌금 100만원의 약식명령 처분을 받았으며, 고소 이후 피해자에게 문자메시지로 합의하자는 메시지를 발송하였고 사과 메시지도 2번 보내고 직장 동료들 통해 사과의 의사도 전달하였으나 피해자가 이를 거부하였다고 진술하였다.

나. 관련자의 진술

피해자는 당시 화장실에 다녀오겠다고 징계대상자에게 말하니 징계대상자가 뭐라고 말을 했으나 잘 알아듣지 못하고 화장실이 급해 다녀온 후 의자에 앉아

있었는데 징계대상자가 본인에게 걸어오면서 또 뭐라고 했지만 정확히 듣지 못했는데 갑자기 대화 없이 주먹으로 얼굴을 폭행하여 착용하고 있던 안경이 벗겨지고 의자가 뒤로 넘어가면서 징계대상자와 같이 바닥에 넘어져 일어나려고 하자 징계대상자가 주먹으로 때리고 발로 걷어찼는데 배를 정확히 가격 당했고, 상황을 벗어나고자 휴게실에 있던 직원을 불러 도움을 요청하였는데 그 뒤로는 잘 기억나지 않고 정신을 차려보니 전산실에 혼자 있었으며 다음날 오전 ▽▽ ▽▽에 가서 검사를 받고 상처를 치료하였고 뇌진탕 증상으로 진단을 받아 ▼▼경찰서에 징계대상자를 고소하였다고 진술하였다.

그리고 징계대상자가 사건 이후에 메시지로는 사과하고 뒤로는 맞고소¹⁾하는 등 말과 행동이 달라서 용서나 합의 의향은 없으며 강력한 처벌을 원한다고 진술하였다.

휴게실에 있었던 직원인 참고인은 당시 휴게실 안 화장실에 있는데 밖에서 큰소리가 나고 수차례 급박하게 부르는 소리를 듣고 가보니 ◆◆◆ 출입구 쪽 경사로에 징계대상자가 피해자의 목살을 잡고 일방적으로 벽에 밀치고 있는 상황을 목격하고 징계대상자에게 일을 더 크게 만들지 말고 손을 놓으라고 말했지만 놓지 않아 본인이 강제로 손을 떼어 내고 피해자를 전산실로 부축하였다고 진술하였다.

그리고 징계대상자와 피해자는 체격²⁾ 차이가 많이 나기 때문에 몸싸움이 되지 않고 피해자가 일방적으로 제압당했을 것으로 판단되며 본인이 처음 본 상황도 제압된 상황이었다고 진술하였다.

1) 징계대상자는 피해자를 모욕, 상해, 협박으로 고소하였고, 3건 모두 전주지방검찰청 군산지청에서 혐의없음으로 불기소 결정됨

2) 징계대상자는 키가 176cm, 피해자는 키가 160cm 체중은 58kg(각자 진술 참고)

다. 판단

징계대상자는 피해자와 서로 먹살을 잡다가 손이 얼굴 등에 닿았다거나 같이 넘어져 일어나는 과정에서 종아리 부분이 피해자의 복부를 누르면서 일어나게 되었다고 진술하는 등 주먹질이나 발길질로 폭행하지 않았다고 주장하고 있다.

그러나 급박하게 부르는 소리를 듣고 가보니 징계대상자가 피해자의 먹살을 잡고 일방적으로 벽에 밀치고 있는 상황을 목격하였다는 참고인의 진술이나 ◆◆◆ 내 CCTV 영상에서도 징계대상자만 피해자의 먹살을 잡고 끌고 와서 출입구 반대편으로 밀어붙이고 이후 참고인이 와서 말을 하면서 제지하는데도 징계대상자가 피해자의 먹살을 잡고 있는 상황과 참고인이 둘을 떼어놓고 말리는 과정에서도 징계대상자가 피해자를 잡으려하고 피해자는 이를 피하는 상황이 있었던 점, 징계대상자가 상해로 고소되어 벌금 100만원의 약식명령 처분을 받은 점 등을 볼 때 참고인이 오기 전에도 징계대상자가 피해자를 제압하고 있었다고 판단되며, 서로 먹살을 잡고서 몸싸움을 했다는 징계대상자의 주장은 받아들이기 어렵고 징계대상자가 피해자를 폭행하여 상해를 가했다고 판단된다.

본 위반행위와 관련하여 징계대상자는 피해자의 업무태도나 업무지시 불이행이 원인이라고 주장하고 있지만, 징계대상자의 주장에 의하더라도 이를 내부 규정에 따라 조치하지 않고 폭행으로 대응한 것은 상급자로서 할 수 있는 업무상 제재의 범위를 넘어선 매우 부적절한 행위로 판단된다.

라. 참고사항(징계시효 도과)

대법원 판례³⁾에 의거 징계시효가 경과한 비위행위라 하더라도 그러한 비위

3) 대법원 1995. 9. 5. 선고 94다52294 판결.

행위가 있었던 점을 징계양정의 판단자료로 삼는 것까지 금하는 것은 아니므로 과거의 근무내력도 징계처분의 정당성을 판단하는 자료로 삼을 수 있다. 또한 공사 감사규정시행세칙⁴⁾, 상벌규정⁵⁾에도 징계대상자의 평소의 소행 등에 대한 유무를 충분히 참작하여 징계기준에 의거하여 정한다는 규정이 있으므로, 과거 폭행사건이 있었다는 피해자의 진술이 있어 본 감사에서 확인하였고 이에 대한 별도 처분이 없어 이를 참고하고자 한다.

징계대상자는 0000.00.경 ▲▲▲▲본부 내 0변전소에서 다른 변전소에서 근무 하던 직원이 업무 차 0변전소를 방문하였는데 변전소 내 직원과 대화하면서 본인을 이상하게 쳐다봤다는 것과 이전의 행실이 마음에 들지 않았다는 이유로 뺨을 2차례 때려 폭행하였다.

폭행당한 직원은 당시 0변전소에서 근무하였고 0변전소 근무 직원 C와의 업무 차 0변전소에 방문하면서 징계대상자와 C에게 인사하고 C와 대화하던 중 징계 대상자가 본인에게 왜 그런 눈으로 쳐다보냐고 이야기를 하면서 C에게 잠시 현장을 다녀오라고 지시하여 C가 변전소 사무실 밖으로 나간 후 징계대상자가 본인의 뺨을 2차례 때려 본인이 왜 폭력을 쓰냐 말로 하자고 하며 더 때리려는 손을 막으며 대치하다가 징계대상자가 대화를 하자고 하여 상황이 중단되었는데 20~30분간 이어진 대화는 정확히 기억나지는 않지만 징계대상자가 본인의 평소 행실을 지적하고 본인은 왜 말로 지적하지 않고 폭력을 사용하냐고 말한 것이 주요 내용이었던 것으로 기억한다고 진술하였다. 이후 □□□□부장, 징계대상자

4) 제30조(감사결과 심의위원회)7항 2호 징계조치를 요구할 경우 …(중략)… 징계양정기준에 따라 요구하되, **징계혐의자의 업무연관성, 평소 소행, 공적유무, 근무성적, 반성의 정도, 그 밖의 정상**을 구체적으로 명시하고 관계증빙자료를 첨부한다.

5) 제22조(징계양정) 징계를 양정할 때에는 **징계대상자의 평소의 소행, 근무성적, 과거의 공적 및 포상실적, 개전의 정, 과거 징계사실의 유무** 등을 충분히 참작하여 징계기준(별표 1)에 의거하여 정하여야 한다.

등과 3자 대면한 자리에서 징계대상자가 사과를 하였고 본인은 교대근무 조변경을 요청했으나 같은 변전소에 근무배치 하지 않는 것으로 마무리되었다고 진술하였다.

징계대상자는 해당 직원이 신입사원이고 해병대 출신이라며 먼저 친근하게 다가왔고 본인도 해병대 장교 출신이라 친밀하게 지낸 적이 있었으나 당시 상황은 잘 기억나지 않고 언성을 높이는 등 언쟁이 있었지만 폭행한 기억은 없다고 진술하였다.

징계대상자는 폭행한 기억이 없다고 하지만 언쟁을 높인 일이 있었다고 진술하고 있고, 피해 직원이 상황을 구체적으로 진술하는 점 등으로 볼 때 당시 폭행이 있었다고 판단되며 이는 직원 간에 있어서는 안 될 매우 부적절한 행위로 판단된다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

또한 2019. 2. 고용노동부에서 발표한 ‘직장내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼’에 따르면 직장내 괴롭힘은 더 이상 방치 할 수 없는 심각한 사회문제이며 정부차원에서 직장내 괴롭힘 근절을 정책과제로 선정하여 입법조치로 2019. 1. 15. 근로기준법 개정을 통해 최초로 ‘직장내 괴롭힘’ 개념을 법률에 규정하였고, 2019. 7. 16.부터 시행하여 「근로기준법」 제76조의 2에 따라 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되며,

우리 공사도 2019. 7. 16.부터 「직장내 괴롭힘 예방지침」을 시행하여, 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)에 따라 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되도록 되어 있으며, 「취업규칙」 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치)에 따라 직장내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행하여야 한다고 명시되어 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로써 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 ① 직장내 괴롭힘 및 갑질 관련 교육을 이수하였음에도 같이 근무하는 직원을 근무 장소에서 폭행하는 등 직장내 괴롭힘 행위를 한 점 ② 본건과 관련하여 상해로 벌금 100만원의 약식명령을 받은 점 ③ 과거 직원을 폭행한 적이 있음에도 유사 행위를 반복한 점 ④ 피해자가 용서나 합의 의향은 없으며 강력한 처벌을 원한다고 진술한 점 등 제반 사정을 종합할 때 징계 등 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(경영지원처장)은 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항, 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치), 「인사규정」 제37조(성실의무), 제43조(품위유지의무), 「직장내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)를 위반한 차장 AAA에게 「인사규정」 제48조의 규정에 따라 **징계처분**하시기 바랍니다.(정직)